



P U T U S A N

Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD RACHMAN OKBAH Bin Alm MUNIF OKBAH;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Bandar II/34, RT 001 RW 003, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pegawai Laundry);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 November 2025 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari 2026;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan tanggal 8 April 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat, Fariji, S.H., Fardiansyah, S.H & Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Makam Pahlawan No. 120, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan mendampingi Abd Rachman Okbah Bin Alm Munif Okbah tersebut di persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo UU RI no.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Advokat Terdakwa mengajukan keberatan/*pledooi* tertulis pada tanggal 3 Maret 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan ini, agar saudara Terdakwa divonis/dihukum seadil-adilnya, mengingat:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-5548/12/2025, tanggal 9 Desember 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang berada di Tawangsari Barat, Kel. Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) melalui pesan whatsapp ke nomor +62 877-7958-5602 yang diberi nama “Kariawan Tuhan” dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pesan yang berisi :
Terdakwa : “ping”
Sdr. MAS : “nggih mas” (iya mas)
(DPO)
Terdakwa : “wonten ta mas?” (punya shabu ta mas?)
Sdr. MAS : “wonten mas”
(DPO)
Terdakwa : “tkp pundi” (bisa di ranjau/di letakkan dimana?)
Sdr. MAS : “tkp tawangsari” (di ranjau di daerah Tawangsari Kab. Sidoarjo)
Terdakwa : “nomor rek e mas” (nomor rekeningnya mana mas?)
- Kemudian setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama MARIYATI, Terdakwa langsung menuju lokasi ranjauan tempat narkotika jenis shabu tersebut yaitu di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang beralamatkan di Tawangsari Barat, Kel. Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo yang dibungkus menggunakan bungkusan permen mentos;
- Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan membagi narkotika jenis shabu

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebanyak 4 (empat) kemasan siap jual, lalu terdakwa juga sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) klip pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara ranjau bertempat di belakang sebuah rumah Gapura Kedurus 1, Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;

- Kemudian terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. RAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. RAFI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Bandar II/34, RT. 001, RW. 003, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga yang ditemukan di atas meja televisi di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A50 warna biru, SIM Simpati nomor 0877-3531-6570 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08909/NNF/2025 tanggal 08 Oktober 2025 atas nama ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.

milik terdakwa tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Bandar II/34, RT. 001, RW. 003, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atau pada suatu

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni yakni saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekirapukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Bandar II/34, RT. 001, RW. 003, Kel. Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,487$ (nol koma empat delapan tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga yang ditemukan di atas meja televisi di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A50 warna biru, SIM Simpati nomor 0877-3531-6570 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa, serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08909/NNF/2025 tanggal 08 Oktober 2025 atas nama ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.

milik terdakwa tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arfian Pakarti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Bandar II/34 RT. 001

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi bersama Saksi Leynisstyan dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan tindak lanjut adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama Saksi Leynisstyan dan Tim, mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga; 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram), 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570; dan Uang tunai Rp 500.000 dalam bentuk 10 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga, yang terletak di atas meja televisi dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, diamankan dari penguasaan Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan dirinya menyimpan 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, adalah untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh shabu, dengan cara membeli seharga Rp450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara diranjau oleh MAS (panggilan-DPO) di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang berada di Tawangsari Barat Kel. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan, ia berhasil menjual shabu temannya yang bernama RAFI (panggilan), pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan RAFI (panggilan) di depan rumah Terdakwa di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu mulai akhir bulan Juli 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Leynisstyawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi bersama Saksi Arfian Pakarti dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan tindak lanjut adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama Saksi Arfian Pakarti dan Tim, mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama coklat bermotif batik bunga; 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram), 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah sekrop

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan plastik; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570; dan Uang tunai Rp 500.000 dalam bentuk 10 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga, yang terletak di atas meja televisi dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, diamankan dari penguasaan Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, fsn uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan dirinya menyimpan 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, adalah untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh shabu, dengan cara membeli seharga Rp450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara diranjau oleh MAS (panggilan-DPO) di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang berada di Tawangsari Barat Kel. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan, ia berhasil menjual shabu temannya yang bernama RAFI (panggilan), pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan RAFI (panggilan) di depan rumah Terdakwa di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu mulai akhir bulan Juli 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08909/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, dengan surat permintaan Nomor R/326/IX/RES.9.5/2025/Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak, tanggal-September 2025, hal pemeriksaan dan penelitian barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;

Barang bukti yang diterima:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor buktinya terinci sebagai berikut:

- = 27160/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,063 gram;
- = 27161/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,061 gram;
- = 27162/2025/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,094 gram;
- = 27163/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,005 gram;
- = 27164/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,031 gram;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 27165/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,073 gram;

= 27166/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,087 gram;

= 27167/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto +0,064 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Abd. Rachman Okbah bin Alm. Munif Okbah.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 27160/2025/NNF.-s.d 2716/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

= 27160/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,048 gram;

= 27161/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,044 gram;

= 27162/2025/NNF: dikembalikan berat netto +0,074 gram;

= 27163/2025/NNF.-: dikembalikan tanpa isi;

= 27164/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,012 gram;

= 27165/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,049 gram;

= 27166/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,061 gram;

= 27167/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,048 gram.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama coklat bermotif batik bunga; 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram), 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 wama biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570; dan Uang tunai Rp 500.000 dalam bentuk 10 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga, yang terletak di atas meja televisi dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, diamankan dari penguasaan Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, fsn uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, adalah untuk dijual;
- Bahwa dirinya memperoleh shabu, dengan cara membeli seharga Rp450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara diranjau oleh MAS (panggilan-DPO) di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang berada di Tawangsari Barat Kel. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjual shabu temannya yang bernama RAFI (panggilan), pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan RAFI (panggilan) di depan rumah Terdakwa di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu mulai akhir bulan Juli 2025;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna merak dengan nomor simcard 083878002623 dengan imei 860661044564050, Terdakwa

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli yang akan membeli shabu
Terdakwa serta dengan penjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) melalui pesan whatsapp ke nomor +62 877-7958-5602 yang diberi nama "Kariawan Tuhan" dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pesan yang berisi :

Terdakwa : "ping"
Sdr. MAS : "nggih mas" (iya mas)

(DPO)
Terdakwa : "wonten ta mas?" (punya shabu ta mas?)
Sdr. MAS : "wonten mas"

(DPO)
Terdakwa : "tkp pundi" (bisa di ranjau/di letakkan dimana?)
Sdr. MAS : "tkp tawangsari" (di ranjau di daerah Tawangsari Kab.

(DPO) Sidoarjo)
Terdakwa : "nomor rek e mas" (nomor rekeningnya mana mas?)
- Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama MARIYATI, Terdakwa langsung menuju lokasi ranjauan tempat shabu tersebut yaitu di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang beralamatkan di Tawangsari Barat, Kel. Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo yang dibungkus menggunakan bungkus permen mentos, dan setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi sebanyak 4 (empat) kemasan siap jual;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) klip pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara ranjau bertempat di belakang sebuah rumah Gapura Kedurus 1, Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual shabu kepada Sdr. RAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. RAFI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga;
- 2) 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 0.478 (nol koma empat tujuh delapan) gram;
- 3) 1 (satu) bendel klip plastik;
- 4) 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A50 warna biru SIM Simpati Nomor 0877-3531-6570;
- 6) Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga; 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram), 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570; dan Uang tunai Rp 500.000 dalam bentuk 10 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik, ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga, yang terletak di atas meja televisi dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, diamankan dari penguasaan Terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, fsn uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, dimana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dari hasil penjualan shabu;
 4. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, adalah untuk dijual, dimana Terdakwa mulai menjual shabu sejak akhir Juli 2025;
 5. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu, dengan cara membeli seharga Rp450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara diranjau oleh MAS (panggilan-DPO) di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang berada di Tawangsari Barat Kel. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 6. Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjual shabu temannya yang bernama RAFI (panggilan), pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan RAFI (panggilan) di depan rumah Terdakwa di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
 7. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna merah dengan nomor simcard 083878002623 dengan imei 860661044564050, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli yang akan membeli shabu Terdakwa serta dengan penjual shabu;
 8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) melalui pesan whatsapp ke nomor +62 877-7958-5602 yang diberi nama "Kariawan Tuhan" dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pesan yang berisi :

Terdakwa : "ping"

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MAS : "nggih mas" (iya mas)

(DPO)

Terdakwa : "wonten ta mas?" (punya shabu ta mas?)

Sdr. MAS : "wonten mas"

(DPO)

Terdakwa : "tkp pundi" (bisa di ranjau/di letakkan dimana?)

Sdr. MAS : "tkp tawangsari" (di ranjau di daerah Tawangsari Kab.

(DPO) Sidoarjo)

Terdakwa : "nomor rek e mas" (nomor rekeningnya mana mas?)

9. Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama MARIYATI, Terdakwa langsung menuju lokasi ranjauan tempat shabu tersebut yaitu di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang beralamatkan di Tawangsari Barat, Kel. Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo yang dibungkus menggunakan bungkus permen mentos, dan setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi sebanyak 4 (empat) kemasan siap jual;
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi menjadi 4 (empat) klip pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, dengan cara ranjau bertempat di belakang sebuah rumah Gapura Kedurus 1, Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;
11. Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual shabu kepada Sdr. RAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. RAFI (DPO);
12. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;
14. Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08909/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, dengan surat permintaan Nomor R/326/IX/RES.9.5/2025/Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak, tanggal-September 2025, hal pemeriksaan dan penelitian barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 27160/2025/NNF.-s.d 2716/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tahun 2026, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang membawa perubahan dan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan, termasuk terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *lex favor reo*, yaitu asas yang menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari satu ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex favor reo* tersebut, meskipun ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku sebagai ketentuan hukum materiil, namun dalam hal penjatuhan pidananya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut mengandung pengaturan mengenai sistem pemidanaan yang lebih proporsional, memberikan ruang alternatif pemidanaan, serta menekankan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, sehingga secara normatif lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal I ayat (1): Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus;
- Pasal II ayat (5) huruf a: Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:
 - a. pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;

Bahwa berdasarkan Pasal I ayat (1) UU Penyesuaian, frase "paling singkat 5 (lima) tahun" dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak lagi berlaku sebagai batasan wajib minimum. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sepanjang tidak melebihi batas maksimal 20 (dua puluh) tahun. Pengecualian hanya berlaku untuk pidana seumur hidup yang tetap sebagai pilihan tersendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal II ayat (5) huruf a UU Penyesuaian, ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang semula bersifat kumulatif wajib (penjara dan denda) diubah menjadi kumulatif alternatif. Hakim berwenang memilih untuk menjatuhkan:

- Hanya pidana penjara (seumur hidup atau waktu tertentu); atau
 - Hanya pidana denda; atau
 - Penjara dan denda secara bersamaan,
- sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkaranya;

Menimbang bahwa karena Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak diubah teksnya, besaran denda yang tercantum yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tetap berlaku sebagai patokan apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda.

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penerapan UU Penyesuaian dalam pemidanaan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika merupakan posisi yang lebih menguntungkan bagi terdakwa karena:

- Menghilangkan kewajiban minimal 5 tahun penjara, memberikan ruang untuk pidana yang lebih ringan dan proporsional;
- Memberikan pilihan alternatif sehingga terdakwa tidak harus menerima kedua jenis pidana (penjara dan denda) secara bersamaan;
- Memperkuat asas ultimum remedium dengan memberikan diskresi kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling tepat sesuai konteks kasus;

Menimbang bahwa Penerapan ini tidak melanggar asas *nullum crimen nulla poena sine lege*, karena:

- Tindak pidana tetap dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;
- Ancaman pidananya tetap ada dalam pasal yang sama;
- Perubahan hanya terletak pada cara penerapan ancaman pidana tersebut, yang diatur secara sah oleh UU Penyesuaian sebagai *lex specialis* dan *lex posterior*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang termasuk dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, hakim harus menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan, namun menerapkan ancaman pidananya dengan menyesuaikan pada ketentuan Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu:

1. Menghapus penerapan pidana minimum khusus 5 tahun;
2. Mengubah sistem pemidanaan dari kumulatif wajib menjadi kumulatif alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa harus dilakukan dengan merujuk dan menyesuaikan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sepanjang ketentuan tersebut memberikan akibat hukum yang lebih ringan dan menguntungkan bagi Terdakwa;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berimbang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan alternatif tersebut, dengan tetap berpedoman pada asas *lex favor reo* sebagai asas fundamental dalam perlindungan hak Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama ABD RACHMAN OKBAH Bin (Alm) MUNIF OKBAH, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran narkotika dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkoba harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkoba Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi Arfian Pakarti dan Saksi Leynisstyawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama coklat bermotif batik bunga; 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram), 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 wama biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570; dan Uang tunai Rp 500.000 dalam bentuk 10 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet wama coklat bermotif batik bunga, yang terletak di atas meja televisi dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A50 warna biru SIM Simpati nomor 0877-3531-6570, diamankan dari penguasaan Terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar Terdakwa, dan kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,478$ (nol koma empat tujuh delapan) gram, adalah untuk dijual, dimana Terdakwa mulai menjual shabu sejak akhir Juli 2025, dimana Terdakwa memperoleh shabu, dengan cara membeli seharga Rp450.000, 00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, dengan cara diranjau oleh MAS (panggilan-DPO) di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang berada di Tawangsari Barat Kel. Tawangsari Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dimana kejadian bermula pada pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MAS (DPO) melalui pesan whatsapp ke nomor +62 877-7958-5602 yang diberi nama "Kariawan Tuhan" dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pesan yang berisi :

Terdakwa : "ping"
Sdr. MAS : "nggih mas" (iya mas)

(DPO)
Terdakwa : "wonten ta mas?" (punya shabu ta mas?)
Sdr. MAS : "wonten mas"

(DPO)
Terdakwa : "tkp pundi" (bisa di ranjau/di letakkan dimana?)
Sdr. MAS : "tkp tawangsari" (di ranjau di daerah Tawangsari Kab.

(DPO) Sidoarjo)
Terdakwa : "nomor rek e mas" (nomor rekeningnya mana mas?)

Bahwa setelah pembayaran sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi DANA ke rekening BCA atas nama MARIYATI, Terdakwa langsung menuju lokasi ranjauan tempat shabu tersebut yaitu di dalam sebuah pot tanaman di bawah patung kuda yang beralamatkan di Tawangsari Barat, Kel. Tawangsari, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo yang dibungkus menggunakan bungkus permen mentos, dan setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya dan membaginya menjadi sebanyak 4 (empat) kemasan siap jual;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa berhasil menjual shabu temannya yang bernama RAFI (panggilan), pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan cara bertemu langsung dengan RAFI (panggilan) di depan rumah Terdakwa di Bandar II/34 RT. 001 RW. 003 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dimana saat itu Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. RAFI (DPO) sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Sdr. RAFI (DPO);

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. MAS (DPO) adalah untuk dijual, dan saat itu Terdakwa telah berhasil menjual shabu kepada Sdr. RAFI (DPO) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08909/NNF/2025, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, Amd, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, dengan surat permintaan Nomor R/326/IX/RES.9.5/2025/Satresnarkoba Pelabuhan Tanjung Perak, tanggal- September 2025, hal pemeriksaan dan penelitian barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

27160/2025/NNF.-s.d 2716/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan menjual shabu yang dibelinya dari Sdr. MAS (DPO), sejak akhir Juli 2025, dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana rata-rata dari hasil menjual shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap *peldooi* Penasihat Hukum Terdakwa mengenai agar Terdakwa divonis/dihukum seadil-adilnya, mengingat:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm$ 0.478 (nol koma empat tujuh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Barang Bukti:

- = 27160/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,048 gram;
- = 27161/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,044 gram;
- = 27162/2025/NNF: dikembalikan berat netto +0,074 gram;
- = 27163/2025/NNF.-: dikembalikan tanpa isi;
- = 27164/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,012 gram;
- = 27165/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,049 gram;
- = 27166/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,061 gram;
- = 27167/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,048 gram.

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A50 warna biru SIM Simpati Nomor 0877-3531-6570;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan melakukan tindak pidana serta merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan ketidakamanan serta dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menjual narkoba dapat menyebabkan pengguna narkoba kehilangan produktivitas karena ketergantungan pada narkoba menyebabkan mereka sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi dan dampak buruk lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;
- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan
- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemencaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dijatuhi hukuman pidana terhadap Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD RACHMAN OKBAH BIN ALM MUNIF OKBAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana denda tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara komprehensif tidak hanya unsur pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga asas-asas hukum pidana yang berlaku, perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap perkara ini dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang dimaksud, ketentuan pidana untuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah disesuaikan menjadi: "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI";

Menimbang bahwa rumusan ancaman pidana "*dan/atau*" dalam ketentuan tersebut secara tegas memberikan pilihan alternatif kepada hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau kedua-duanya secara bersamaan, sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkara konkret;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan asas *lex favor*

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reo sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, yang dalam hal ini adalah ketentuan baru yang memberikan alternatif pemidanaan dibandingkan dengan ketentuan lama yang bersifat kumulatif wajib;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa yang masih berusia muda, kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang tulus, serta tingkat keterlibatan yang tidak termasuk dalam kategori berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pemberatan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda di samping pidana penjara akan menimbulkan beban ganda yang tidak proporsional dan bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, yang dalam perkara ini dapat dicapai melalui penjatuhan pidana penjara yang proporsional tanpa perlu dibebani dengan pidana denda tambahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan bahwa ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut telah menghapuskan pidana minimum khusus dan mengubah sistem kumulatif menjadi alternatif, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pemidanaan yang lebih mengedepankan proporsionalitas dan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana mengajarkan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir, dan penjatuhan lebih dari satu jenis pidana hanya dapat dibenarkan apabila penjatuhan satu jenis pidana saja dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan telah memadai untuk memberikan efek jera sekaligus membuka peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana denda kategori VI yang besarnya dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan akan menghambat proses reintegrasi sosial terdakwa setelah menjalani masa pidana, menimbulkan beban ekonomi berkelanjutan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keluarga terdakwa, serta dapat menciptakan kondisi yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan dan perbaikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda di samping pidana penjara tidak sejalan dengan ketentuan baru dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang memberikan alternatif pilihan, bertentangan dengan asas *lex favor reo*, serta tidak mencerminkan keadilan yang proporsional dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan kewenangan alternatif yang diberikan oleh rumusan "*dan/atau*" dalam ketentuan Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dengan keyakinan bahwa putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, serta sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pemidanaan yang manusiawi dan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana terkini, asas-asas hukum pidana yang berlaku, serta rasa keadilan yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa diikuti pidana denda, dengan keyakinan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan telah memadai untuk memberikan efek jera, edukasi, sekaligus membuka peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa dibebani oleh beban ekonomi tambahan yang tidak perlu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abd Rachman Okbah Bin Alm Munif Okbah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm$ 0.478 (nol koma empat tujuh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa, dengan rincian sebagai berikut:
 - = 27160/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,048 gram;
 - = 27161/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,044 gram;
 - = 27162/2025/NNF: dikembalikan berat netto +0,074 gram;
 - = 27163/2025/NNF.-: dikembalikan tanpa isi;
 - = 27164/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,012 gram;
 - = 27165/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,049 gram;
 - = 27166/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,061 gram;
 - = 27167/2025/NNF.-: dikembalikan berat netto +0,048 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif batik bunga;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A50 warna biru SIM Simpati Nomor 0877-3531-6570;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 2765/Pid.Sus/2025/PN Sby



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.